

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2825/2531

นาย สนอง ลา ภาณุกรณ์ กับพวก
บริษัท กรุงเทพ แรงงาน จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 22

โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง คดีจึงต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 22 โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นรับฟังเอกสารของโจทก์ที่ 7 แล้วพิจารณาตัดสินเป็นโทษแก่โจทก์คนอื่น ๆ ด้วย เป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาและศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว การที่ศาลอุทธรณ์สั่งรับอุทธรณ์และวินิจฉัยมาในฐานจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจึงเป็นการไม่ชอบ โจทก์จะฎีกาในปัญหาดังกล่าวต่อมาไม่ได้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันหลอกลวงโจทก์ทั้งเจ็ดว่าสามารถจัดหางานให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดทำที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโจทก์ทั้งเจ็ดหลงเชื่อจึงมอบเงินคนละจำนวนให้แก่จำเลยทั้งสามไปขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 341, 83, 91 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การปฏิเสธ จำเลยที่ 3 หลบหนี ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีสำหรับ
จำเลยที่ 3 ชั่วคราว ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งเจ็ดอุทธรณ์
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์เพราะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงโจทก์ทั้งเจ็ดยื่น
คำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์เฉพาะข้อ 2.2 และ
2.4 โดยเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายแล้วพิพากษายืนโจทก์ทั้งเจ็ดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกาปัญหาเดียวกับอุทธรณ์ในข้อ 2.2 และ
2.4 ซึ่งศาลอุทธรณ์สั่งรับอุทธรณ์ไว้ในฐานะเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาพิเคราะห์
แล้ว คดีนี้โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 341 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง คดีจึงต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงพ.ศ.
2499 มาตรา 22 โจทก์อุทธรณ์ในข้อ 2.2 ว่า ศาลชั้นต้นรับฟังพยานเอกสารของ
โจทก์ที่ 7 แล้วพิจารณาดัดสินเป็นโทษแก่โจทก์คนอื่น ๆ ด้วย เป็นการพิจารณาที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาและอุทธรณ์ในข้อ 2.4 ว่าศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงไม่
ครบถ้วนถูกต้องแล้ววินิจฉัยว่าคำเบิกความของโจทก์ที่ 2 ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องขัด
กับคำเบิกความของโจทก์ที่ 2 ในชั้นพิจารณา ซึ่งความจริงคำเบิกความของโจทก์ที่ 2
หาขัดกันไม่เห็นว่าอุทธรณ์ทั้งสองข้อนี้เป็นอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านดุลพินิจในการรับฟัง
พยานหลักฐานของศาลชั้นต้นซึ่งเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบท
กฎหมายดังกล่าวข้างต้น การที่ศาลอุทธรณ์สั่งรับอุทธรณ์และวินิจฉัยมาในฐานะเป็น
ปัญหาข้อกฎหมาย จึงเป็นการไม่ชอบ โจทก์จะฎีกาในปัญหาดังกล่าวต่อมาไม่ได้ ศาล
ฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และยกฎีกาโจทก์ทั้งเจ็ด

(นิเวศน์ คำผอง-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ